C.S 14764

ACCION FIDUCIARIA

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
FIDEICOMISO HOTEL URBAN ROYAL 26

BERNARDO ESCALLON MAINWARING, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía 3.227.092, domiciliado en Bogotá quien obra en nombre y representación de la Sociedad **CONSTRUCCIONES FUTURA 2000 S.A.**, entidad legalmente constituida mediante la escritura pública mil quinientas cincuenta y seis (1.556), del diez (10) de junio de mil novecientos noventa y tres (1.993) de la Notaría Cuarenta y Una (41) de Bogotá, debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo la Matrícula Mercantil 00555512, NIT 800200571-4, domiciliada en Bogotá, en su calidad de Gerente, todo lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación de la sociedad expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá que se adjunta a este documento, sociedad que para efectos del presente contrato se denominará **EL FIDEICOMITENTE.**

OMAR EDUARDO SUAREZ GOMEZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía número 16.919.570 de Cali, quien en el presente acto obra en su condición de Representante Legal de la sociedad **ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.**, entidad de servicios financieros, constituida mediante escritura pública número un mil trescientos setenta y seis (1376) del diecinueve (19) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992), otorgada en la Notaría Décima (10a.) del Circulo de Cali, inscrita en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá Sede Norte el 7 de julio de 2009 bajo el número 01310468 del libro IX matricula mercantil de 01908951 del 30 de junio de 2009, reformada en varias ocasiones, con matrícula mercantil No. 01908951, autorizada para funcionar por la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera de Colombia mediante resolución No. 1017 del 19 de marzo de 1.992, todo lo cual consta en los certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. y la Superintendencia Financiera de Colombia que se adjuntan, sociedad que en lo sucesivo se denominará **ACCION o LA FIDUCIARIA**.

Hemos acordado celebrar el presente contrato de fiducia el cual en adelante se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las normas contenidas en los Códigos de Comercio y Civil colombianos, previos los siguientes

ANTECEDENTES:

1. Que la Sociedad CONSTRUCCIONES FUTURA 2000 S.A. es el Promotor del Proyecto denominado HOTEL URBAN ROYAL CALLE 26, el cual hace parte del denominado Edificio Takay Prisma el cual a su vez hace parte del Conjunto Residencial Mirador de Takay – propiedad Horizontal.
2. Que la sociedad CONSTRUCCIONES FUTURA 2000 S.A., en su calidad de Promotor, suscribió promesas de compraventa de las Suites o habitaciones que conforman el mencionado hotel, con distintas personas quienes prometieron adquirir la propiedad de inmuebles en el Proyecto.
3. Que el Fideicomitente cederá sus derechos en el presente fideicomiso en la medida en que los promitentes compradores de dichas habitaciones transfieran el derecho real de usufructo al fideicomiso que con el presente fideicomiso se constituye.

4. Que el CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE TAKAY, fue constituido en Régimen de Propiedad Horizontal, mediante la escritura número mil seiscientos cincuenta y nueve (1.659) del veintinueve (29) de julio del dos mil tres (2.003) de la Notaría Cuarenta y Una (41) de Bogotá, modificada por la escritura pública 1.559 del 30 de Julio de 2004 de la misma Notaría, y adicionada para incorporar la Torre 2, mediante escritura pública 5.327 del 24 de Noviembre de 2004 de la Notaría 31 de Bogotá, siendo esta aclarada por la 5.479 del 2 de Diciembre de 2004 y 180 del 25 de Enero de 2005, ambas de la misma Notaría 31 de Bogotá, siendo esta última aclarada por escritura 4.122 del 23 de septiembre de 2005 de la misma Notaria 31 de Bogotá, aclarada y adicionada para incorporar la Torre 4 mediante escritura pública 4043 del 12 de septiembre de 2006, de la misma Notaría 31 de Bogotá; igualmente fue aclarada y adicionada por la escritura 2.850 del 18 de julio del 2007 de la Notaria 31 de Bogotá, para incorporar la Torres 5; e igualmente adicionada por la escritura 2.522 del 8 de julio del 2008 de la Notaria 31 de Bogotá, para incorporar la Torre 6, aclarada esta última, con la Escritura Pública 3427 del 9 de septiembre del 2.008, de la Notaría 31 de Bogotá, actos escriturarios todos, debidamente registrados en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá; y finalmente fue modificado y se integró incorporar al mismo el edificio TAKAY PRISMA.
5. Que el edificio Takay Prisma está conformado por dos sótanos y veintitrés pisos (23) pisos, en los cuales hay dos (2) locales comerciales, ciento dieciocho (118) habitaciones o suites hoteleras y ciento cuarenta (140) apartamentos, ciento sesenta y tres (163) parqueaderos comunales asignables, incluidos cuatro (4) para minusválidos y cuarenta y tres (43) parqueaderos para visitantes o servicio al público. .
6. Que la Torre Hotel, el cual hace parte del mencionado edificio Takay Prisma, está conformado por ciento dieciocho (118) habitaciones o suites hoteleras, el cual se denomina **HOTEL URBAN ROYAL CALLE 26.**
7. Que tanto las zonas comunes como las unidades privadas, del **HOTEL URBAN ROYAL CALLE 26** tienen destinación estricta y exclusivamente para el funcionamiento de un establecimiento hotelero de primera categoría, operado bajo una explotación unitaria y en desarrollo de tal destinación, para la venta de los servicios de alojamiento, venta de alimentos y bebidas, servicio de lavandería, comunicaciones, y demás inherentes a la actividad hotelera, en la forma establecida en el Régimen de Administración y Operación del hotel, el cual se eleva a escritura pública con el presente documento.
8. Que en atención a la especial circunstancia de que la Torre Hotel ha sido concebida y construida para destinarla al funcionamiento de un establecimiento hotelero, se impuso un Régimen especial de Administración y Operación del hotel, el cual hace parte del Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto, soportado en un sistema de servidumbres, en virtud del cual las Unidades de Dominio Privado denominadas HABITACIONES o SUITES HOTELERAS, están grabadas con Servidumbre de Uso y Administración en favor del inmueble denominado Local – Hotel. A su vez la unidad denominada Local – Hotel se encuentra grabada con Servidumbre de Servicios Complementarios, en favor de las unidades de dominio privado denominadas HABITACIONES o SUITES.
9. Que para los BENEFICIARIOS del presente Fideicomiso, las servidumbres indicadas en el numeral anterior, así como el régimen de operación hotelera mencionado en el mismo numeral, quedarán suspendidos al igual que el ejercicio de los derechos reales correspondiente a tales servidumbres, mientras se encuentre vigente el contrato de cuentas en participación que suscriba el Fideicomiso que se constituye con el presente documento, con la sociedad denominada SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S.A.S. . En consecuencia, a partir de la fecha en que dicho contrato de Cuentas en Participación perdiere vigencia y/o termine la vigencia de la exención tributaria contenida en

la Ley, cualquiera que fuere la causa, los propietarios de los predios dominantes de la servidumbre mencionada podrán ejercer los derechos reales correspondientes a tales servidumbres, así como se dará aplicación al régimen de administración y operación hotelera incluido en el mencionado Reglamento de Propiedad Horizontal.

10. Que el Hotel Urban Royal Calle 26 fue entregado a la sociedad denominada SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S.A.S., quien será por instrucción de EL FIDEICOMITENTE, la persona jurídica con la cual el fideicomiso que se constituye mediante el presente documento, suscribirá el contrato de cuentas en participación para la operación del hotel Urban Royal Calle 26.

Previo los anteriores antecedentes las partes acuerdan las siguientes,

CLÁUSULAS:

PRIMERA. DEFINICIONES: Para los efectos de este contrato, las palabras o términos que a continuación se relacionan tendrán el significado que aquí se establece:

1.1. FIDEICOMISO O PATRIMONIO AUTÓNOMO Es el conjunto de derechos, bienes y obligaciones constituido en virtud del presente contrato, y que se denomina FIDEICOMISO HOTEL URBAN ROYAL 26
1.2. FIDUCIARIA: Es ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
1.3. FIDEICOMITENTE: Es la sociedad identificada al inicio del presente contrato.
1.4. BENEFICIARIOS: Son BENEFICIARIOS las personas establecidas en LA CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.
1.5. HOTEL: Corresponde al hotel URBAN ROYAL CALLE 26, junto con su correspondiente dotación, el cual está destinado a la prestación de servicios hoteleros o de hospedaje, y servicios hoteleros y turísticos.
1.6. ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS: Es el máximo órgano de dirección del FIDEICOMISO, conformado por LOS BENEFICIARIOS en los términos y condiciones establecidas en el presente contrato.
1.7. COMITÉ DE BENEFICIARIOS: Es el órgano de administración del fideicomiso elegido por la ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS.
1.8. OPERADOR: Será la sociedad denominada SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S.A.S., persona con la cual el FIDEICOMISO celebrará el contrato de cuentas en participación para la explotación económica y operación del establecimiento de comercio conformado por EL HOTEL.
1.9. AUDITOR: Será la persona natural o jurídica encargada de auditar la Operación del HOTEL quien hará la revisión de los libros de cuentas del **HOTEL**, de acuerdo con las normas y procedimientos universalmente aceptados, el cual no podrá intervenir en la gestión administrativa del **HOTEL** ya que sus funciones se relacionan exclusivamente con la verificación de que los ingresos y de los egresos de la operación tienen exclusivamente relación de causalidad con la explotación del establecimiento hotelero, y para determinar la correcta liquidación de la Utilidad Operacional, la correcta determinación de las Participaciones a Distribuir entre las partes y la correcta aplicación de los Gastos a Cargo Exclusivo de LOS BENEFICIARIOS . Igualmente tendrá la facultad para verificar la correcta destinación y manejo del Fondo de Reserva. Cualquier observación que considere oportuna deberá manifestarla a través del Consejo de Gestión Hotelera. La auditoría de la operación del HOTEL se llevará de conformidad con el contrato que al efecto se suscriba por EL FIDEICOMISO con el AUDITOR.

ACCION FIDUCIARIA

1.10. COORDINADOR DEL COMITE: El Comité de Beneficiarios designará a una persona que será la encargada de servir de puente y canal de información entre el FIDEICOMISO y EL COMITÉ DE BENEFICIARIOS, con las funciones que se establecen en el presente contrato.

SEGUNDA.- OBJETO: El objeto de este contrato consiste en que la FIDUCIARIA como vocera del Fideicomiso que mediante el presente documento se constituye:

2.1. Reciba de EL FIDEICOMITENTE los recursos que para el efecto se establecen más adelante para la constitución del FIDEICOMISO que mediante el presente contrato se constituye.

2.2. Obtenga para el HOTEL URBAN ROYAL CALLE 26 la inscripción en el Registro Nacional de Turismo, en el evento que conforme con la normativa vigente pueda tener dicha calidad, en el mismo sentido, tenga la calidad de propietario del uno por ciento del establecimiento de comercio en el que funcionará el Hotel.

2.3. Reciba de los cesionarios de EL(LOS) FIDEICOMITENTE(S) los derechos de usufructo derivados del(los) inmueble(s) del HOTEL URBAN ROYAL CALLE 26.

2.4. Mantenga la titularidad jurídica de los bienes que conformen el FIDEICOMISO y de aquellos que en ejecución del presente contrato le sean transferidos posteriormente, junto con las mejoras que se realicen o las que se le incorporen de acuerdo con lo previsto en la Ley.

2.5. Suscriba, en calidad de vocera del FIDEICOMISO, el Contrato de Cuentas en Participación o aquél contrato que de manera expresa instruirá EL(LOS) FIDEICOMITENTE(S) inicial(es) con el OPERADOR HOTELERO, es decir la sociedad denominada SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S.A.S.

2.6. Mantenga la titularidad jurídica de los bienes y recursos provenientes de la operación del HOTEL.

2.7. Reciba y administre para el FIDEICOMISO los recursos provenientes de la operación del HOTEL.

2.8. Entregue a LOS BENEFICIARIOS los excedentes de la ETAPA DE OPERACIÓN que de acuerdo con su participación en el FIDEICOMISO les corresponda, todo de conformidad con las instrucciones y demás disposiciones establecidas en el presente CONTRATO, una vez atendidos los gastos, y costos del FIDEICOMISO, y una vez efectuadas las reservas a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en este contrato.

2.9. A la liquidación del presente contrato, restituya el Usufructo sobre las suites, a LOS PARTICIPES de acuerdo con su participación en el fideicomiso y tomando en cuenta que el mismo debe corresponder a la nuda propiedad que cada uno de los BENEFICIARIOS detente.

2.10. Invierta los dineros que ingresen al FIDEICOMISO, hasta que deban ser girados en los términos del presente contrato, en cualquiera de las carteras colectivas administradas por ACCIÓN.

2.11. Ejercer la secretaría de las reuniones de ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS.

TERCERA.- IRREVOCABILIDAD: El presente contrato es en principio irrevocable. En consecuencia, no podrá darse por terminado, ni modificado, total o parcialmente, en su objeto o instrucciones, de manera unilateral por EL(LOS) FIDEICOMITENTE(S). El presente contrato podrá ser modificado o terminado siempre y cuando medie la voluntad de la asamblea en los términos establecidos en el presente contrato.

CUARTA.- BIENES DEL FIDEICOMISO: EL FIDEICOMITENTE transfiere a título de fiducia mercantil para la constitución del presente FIDEICOMISO la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ML ($1´500.000.oo).

QUINTA.- CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO: De conformidad con los artículos 1226, 1227, 1233 y 1238 del Código de Comercio, con la celebración del presente contrato y la transferencia de los recursos y bienes establecidos, incluidas sus mejoras y valorizaciones, así como los recursos que se transfieran y los rendimientos que su inversión genere, se constituye el patrimonio autónomo FIDEICOMISO HOTEL URBAN ROYAL CALLE 26, el cual estará afecto a la finalidad que se describe como objeto de este contrato y se mantendrá separado del resto de los activos de la FIDUCIARIA y de los que pertenezcan a otros patrimonios autónomos administrados por ella. Este Patrimonio Autónomo tendrá plenos efectos jurídicos y actuará frente a terceros mediante su titular jurídico, La Fiduciaria, para lo cual esta entidad tiene las más amplias facultades y poderes, dentro del límite que le impone el objeto señalado en la Cláusula segunda del presente contrato, y en todo caso, de conformidad con lo establecido en el presente contrato de fiducia mercantil.

PARÁGRAFO: Las obligaciones que contraiga LA FIDUCIARIA en cumplimiento del objeto e instrucciones de este contrato, están amparadas exclusivamente por los activos de éste FIDEICOMISO, de manera que los acreedores de dichas obligaciones no podrán perseguir los bienes vinculados a otros Patrimonios Autónomos bajo administración de la FIDUCIARIA, ni los que pertenecen al patrimonio propio de LA FIDUCIARIA; así como los acreedores de dichos Patrimonios Autónomos tampoco podrán perseguir los activos del presente Patrimonio Autónomo, EXCEPTO LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 1238 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SIENDO ENTENDIDO QUE SI LOS ACREEDORES DE UN FIDEICOMITENTE PERSIGUEN ACREENCIAS ANTERIORES A LA CONSTITUCIÓN DE ESTE FIDEICOMISO, EL FIDEICOMITENTE PERSEGUIDO DEBERÁ MANTENER A SALVO AL PATRIMONIO AUTONOMO.

5.1 RENDIMIENTOS. Los rendimientos que generen los bienes fideicomitidos serán para LOS BENEFICIARIOS, de conformidad con lo previsto en el presente contrato y las decisiones que adopten ÓRGANOS DEL FIDEICOMISO en el ejercicio de sus funciones, previas las reservas que sea necesario efectuar en los términos del presente contrato.

5.2 PERIODICIDAD Y REPARTO DE EXCEDENTES. ACCIÓN recibirá los rendimientos o excedentes de las inversiones, bienes y operaciones del FIDEICOMISO y los distribuirá entre LOS BENEFICIARIOS a razón de su participación en el FIDEICOMISO, una vez atendidos los gastos, costos que haya a lugar y efectuadas las reservas. Estos excedentes serán distribuidos por ACCIÓN entre LOS BENEFICIARIOS a prorrata de su participación en el FIDEICOMISO, mensualmente o en la forma en que con posterioridad determine el COMITÉ DE BENEFICIARIOS.

PARÁGRAFO: Los excedentes serán depositados o transferidos, según corresponda, a la cuenta corriente o de ahorros que para el efecto EL FIDEICOMITENTE o LOS BENEFICIARIOS hayan informado a ACCIÓN.

SEXTA.- INSTRUCCIONES: Para cumplir con el objeto del presente contrato, LA FIDUCIARIA, deberá atender las siguientes instrucciones:

6.1. Recibir en los términos acordados en el presente contrato la titularidad jurídica de los bienes del fideicomiso.
6.2. Mantener la titularidad jurídica de los bienes que conformen el FIDEICOMISO y de aquellos que en ejecución del presente contrato le sean transferidos posteriormente, junto con las mejoras que se realicen o las que se le incorporen de acuerdo con lo previsto en la Ley.

6.3. Suscribir, en calidad de vocera del FIDEICOMISO, el Contrato de Cuentas en Participación o aquél contrato que de manera expresa instruirá EL(LOS) FIDEICOMITENTE(S) inicial(es) con el OPERADOR HOTELERO, es decir la sociedad denominada SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S.A.S.
6.4. Recibir los excedentes de la operación de los bienes del FIDEICOMISO y distribuirlos entre los BENEFICIARIOS, a prorrata de su participación, una vez atendidos los gastos, y costos del FIDEICOMISO, una vez efectuadas las reservas a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en este contrato. Los excedentes percibidos serán distribuidos por ACCION entre los BENEFICIARIOS a prorrata de su participación en EL FIDEICOMISO, mensualmente o en la forma en que con posterioridad lo determine el COMITÉ DE BENEFICIARIOS, previo acuerdo con ACCION.
6.5. Realizar los pagos que al FIDEICOMISO correspondan por concepto de la titularidad de los bienes que conformen el FIDEICOMISO, tales como impuestos prediales, valorización, reformas, mantenimiento, seguros que sean autorizados por el COMITE DE BENEFICIARIOS y mantener las reservas que de conformidad con el presente contrato y las decisiones que sobre el particular adopte el Comité de Beneficiarios.
6.6. Ejercer la secretaría de las reuniones de ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS.

SEPTIMA.- BENEFICIARIOS: Son BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO los respectivos propietarios que adquieran o hayan adquirido unidades privadas y/o habitaciones en el HOTEL URBAN ROYAL CALLE 26 y que transfieran el derecho real de usufructo de la correspondiente habitación a favor del presente fideicomiso, el porcentaje de derechos que adquirirá dicho BENEFICIARIO será determinado por EL FIDEICOMITENTE y LOS BENEFICIARIOS en el momento de la transferencia del derecho real de usufructo al presente FIDEICOMISO.

7.1. CESION.- EL(LOS) BENEFICIARIO(S) podrá(n) en cualquier momento ceder parte o la totalidad de los derechos que les corresponden en este FIDEICOMISO. La cesión se realizará mediante documento privado en el cual debe constar como mínimo la manifestación expresa del cesionario de conocer y aceptar el presente contrato; la cesión se notificará a LA FIDUCIARIA para efectos de su registro, LA FIDUCIARIA se reserva el derecho de aceptar o no la cesión.

7.2. PERIODICIDAD Y REPARTO DE EXCEDENTES. EL FIDEICOMISO recibirá los rendimientos o excedentes de las inversiones, bienes y operaciones del Hotel y los distribuirá entre LOS BENEFICIARIOS a razón de su participación en el FIDEICOMISO, una vez atendidos los gastos, costos que haya a lugar y efectuadas las reservas.

Estos excedentes serán distribuidos por ACCIÓN entre los BENEFICIARIOS a prorrata de su participación en el FIDEICOMISO, mensualmente o en la forma en que con posterioridad determine el COMITÉ DE BENEFICIARIOS.

PARÁGRAFO: Los excedentes serán depositados o transferidos, según corresponda, a la cuenta corriente o de ahorros que para el efecto LOS BENEFICIARIOS hayan informado a ACCIÓN.

CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: Además de las establecidas en el artículo 1234 del Código de Comercio tendrá las siguientes:

8.1 Realizar todas las gestiones necesarias para el desarrollo del objeto de este contrato de conformidad con las instrucciones impartidas por EL FIDEICOMITENTE, por la ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS o por el COMITÉ DE BENEFICIARIOS, dentro del marco contractual establecido.

8.2 Ejercer las acciones o proponer las excepciones legales, inherentes a su calidad de propietario Fiduciario, en cuanto sea necesario y sea informada por EL FIDEICOMITENTE, LOS BENEFICIARIOS o sus CESIONARIOS, de los hechos que las generen, con cargo a los recursos del fideicomiso y en caso de no existir éstos o ser insuficientes, con cargo a LOS BENEFICIARIOS

8.3 Recibir los bienes que le sean transferidos.

8.4 Llevar la contabilidad del fideicomiso y rendir informes periódicos de su gestión.

8.5 Presentar a LOS BENEFICIARIOS, con una periodicidad de seis (6) meses, la rendición comprobada de cuentas prevista en la Circular 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Financiera o las normas que las complementen, modifiquen o deroguen.

8.6. Llevar la personería para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos, ejercer las acciones y en general prever los mecanismos y medidas de conservación o recuperación de los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, y aún de EL FIDEICOMITENTE o BENEFICIARIOS, con cargo a los recursos del Fideicomiso.

8.7 Informar a LOS BENEFICIARIOS las circunstancias que surjan en la ejecución del contrato y que sean conocidas por ella, que puedan incidir en su desarrollo y resultados.

8.8 Mantener los bienes objeto de la fiducia, separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.

8.9 Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de las obligaciones contenidas en este acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias. Cuando LA FIDUCIARIA haga uso de esta facultad, quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en el cual se produzca la respectiva respuesta por parte del organismo de control señalado, sin que por este hecho pueda imputarse responsabilidad alguna.

8.10 Las demás necesarias para el desarrollo del contrato de Fiducia, previstas en otras cláusulas de este contrato y en la ley.

PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso EL FIDEICOMITENTE y/o ACCIÓN garantizan la obtención de una rentabilidad derivada de la operación del HOTEL.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las obligaciones que por el presente contrato contrae LA FIDUCIARIA son de medio y no de resultado pero responderá hasta por culpa leve en el desarrollo de su gestión. LA FIDUCIARIA se obliga a realizar diligentemente todos los actos necesarios para la cumplida ejecución del objeto de este contrato. En ningún caso, bajo ninguna circunstancia ACCIÓN compromete recursos propios para dar cumplimiento al presente contrato.

NOVENA.- DERECHOS DE LA FIDUCIARIA: Para el cabal desarrollo de la gestión que se le encomienda mediante este contrato, la FIDUCIARIA tiene derecho a:

9.1 Prioritaria y automáticamente, realizar las deducciones y transferencias de los recursos existentes en el FIDEICOMISO que en este contrato se mencionan y las que a continuación se relacionan de manera meramente enunciativa: La de la remuneración de la FIDUCIARIA prevista en este contrato, la de los gastos para la ejecución del negocio y la de cualquier pago legalmente obligatorio a que hubiere lugar.

9.2. Dar por terminado el presente contrato de fiducia mercantil y proceder a su liquidación cuando ocurra cualquiera de las causales previstas en la Ley y en el presente contrato.
9.3. Reservarse expresamente el derecho de oponerse al ingreso o vinculación de terceros al contrato de fiducia mercantil o al FIDEICOMISO a cualquier título. EL FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIOS exoneran de toda responsabilidad a LA FIDUCIARIA y se obligan a mantenerla indemne frente a las reclamaciones que pudieran generarse con ocasión de la abstención por parte de ésta.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: Además de las obligaciones que se establecen para LOS BENEFICIARIOS en otras cláusulas del presente contrato, LOS BENEFICIARIOS tendrán en proporción a su participación en el FIDEICOMISO, las siguientes:

10.1 Pagar a ACCION la remuneración pactada, en los términos previstos en este contrato.
10.2 Prestar su colaboración a ACCION, para la realización del fin establecido en este contrato.
10.3 Entregar a ACCION, los recursos que sean necesarios para la atención de los pagos de impuestos, tasas o contribuciones que se decreten y graven el(los) inmueble(s) del fideicomiso, en el evento en que el fideicomiso no posea los recursos para efectuar su pago.
10.4 Informar por escrito a ACCION dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, cada vez que modifique o cambie los datos correspondientes a dirección, domicilio, teléfonos, fax, ocupación, profesión, oficio, razón social, representación legal, lugar de trabajo o residencia y en fin cualquier circunstancia que varíe de las que reporte a la firma del presente contrato, tanto para personas naturales como jurídicas, con base en lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera de Colombia y todas aquellas que la aclaren, modifiquen o adicionen. Igualmente, se obliga a enviar original del certificado de ingresos y retenciones, declaración de renta, constancia de honorarios o balance del último año según el caso, por cada año de vigencia del presente contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a que dichos documentos sean expedidos o presentados.
10.5 Entregar a LA FIDUCIARIA los documentos que ésta requiera para su vinculación como cliente, cumpliendo para ello las normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
10.6 En caso de no cumplir oportunamente con la entrega de los dineros, pagar intereses de mora a la máxima tasa de mora legal comercial permitida, sin prejuicio de las sanciones a que haya lugar.
10.7 Acudir a las reuniones que sean programadas por los distintos órganos del FIDEICOMISO, con el fin de ejercer sus derechos.
10.8 Respetar en todo momento el uso de(l)(los) inmueble(s) y su dotación para los fines establecidos en el contrato de fiducia y en el contrato celebrado con el OPERADOR.

DECIMA PRIMERA: DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS: Además de los derechos que se le confieren a LOS BENEFICIARIOS en otras cláusulas del presente contrato, tendrán en especial los siguientes:

11.1 Revisar las cuentas generales del Patrimonio Autónomo y exigir rendición de cuentas a ACCION.
11.2 Oponerse a toda medida preventiva o ejecutiva tomada contra los bienes de EL FIDEICOMISO o por obligaciones que los afecten, en el caso de que ACCION no lo hiciere.
11.3 Participar en las deliberaciones y decisiones de LA ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS, siempre y cuando se encuentren en paz y a salvo con EL FIDEICOMISO.

11.4 Recibir de acuerdo con su participación en EL FIDEICOMISO, en forma mensual o en las oportunidades que acuerde el COMITÉ DE BENEFICIARIOS con ACCION, los excedentes que produzcan los bienes del FIDEICOMISO, después de descontados los gastos que demande el desarrollo del contrato.
11.5 Solicitar a LA FIDUCIARIA la expedición de certificados en los cuales conste cuál es su participación en este FIDEICOMISO.
11.6 En el evento que se decida en los términos del presente contrato, dar por terminada la operación, tendrán derecho a que se les transfieran los bienes que conformen el fideicomiso, de conformidad con su participación en el mismo.

DECIMA SEGUNDA: ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS: Suscrito el contrato con el OPERADOR e iniciada la operación del HOTEL por parte de éste, cesarán las funciones de EL FIDEICOMITENTE, quedando en consecuencia el FIDEICOMISO regido por la ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS y el COMITÉ DE BENEFICIARIOS.

La ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS es el máximo órgano rector de los destinos del FIDEICOMISO, y ejercerá sus funciones únicamente cuando inicie la explotación económica del HOTEL. Está conformada por la totalidad de LOS BENEFICIARIOS o de sus representantes registrados en ACCION, conforme a las prescripciones del presente contrato. A sus reuniones asistirá ACCION con voz y sin voto. Sus miembros podrán hacerse representar en las reuniones mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien este pueda sustituirlo y la reunión o reuniones para la cual se confiere. Cuando un derecho pertenezca a dos o más personas, éstas designarán a una sola para que las represente en la respectiva reunión de la ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS.

12.1. REUNIONES Y CONVOCATORIA: La Asamblea se reunirá en Bogotá por lo menos una vez cada año, dentro de sus cuatro primeros meses, por convocatoria de ACCION o por los eventos contemplados más adelante en este mismo numeral, para examinar la situación del Fideicomiso, designar los miembros del Comité de Beneficiarios y demás personas de su competencia, determinar las directrices económicas del fideicomiso, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, así como acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto de este contrato. Igualmente se reunirá cada vez que ACCION la convoque por iniciativa propia o a solicitud del comité de Beneficiarios. Las reuniones serán presididas por el Presidente del Comité de Beneficiarios y, a falta de éste, por quien designe la Asamblea. En la reunión actuará como secretario ACCION. La Asamblea se reunirá el día, hora y lugar indicados en la convocatoria. No obstante podrá reunirse sin previa citación y en cualquier hora, día y lugar cuando estuvieren reunidos la totalidad de LOS BENEFICIARIOS y un representante de ACCION.

La convocatoria a las reuniones de la Asamblea de Beneficiarios se hará por lo menos con diez (10) días calendario de anticipación por medio de una publicación en un diario de amplia circulación nacional y/o de notificaciones escritas personales dirigidas al lugar o a la dirección de correo electrónico que LOS BENEFICIARIOS hayan registrado para el envío de las comunicaciones en LA FIDUCIARIA. Si no fuere convocada la Asamblea en la forma prevista en este numeral, se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de Mayo a las cinco de la tarde (5:00 p.m.) en las instalaciones del HOTEL.

LA ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS será convocada por ACCION cuando un número plural de LOS BENEFICIARIOS que represente por lo menos el cuarenta por ciento (40%) de los derechos en el FIDEICOMISO, se lo solicite por escrito suscrito conjuntamente y radicado quince días hábiles antes de la

fecha en que deba realizarse la reunión, o por el Comité de Beneficiarios, para tratar temas específicos que se incluirán en el texto de la convocatoria.

LA ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS únicamente podrá tomar decisiones sobre los temas previstos en el orden del día incluido en la convocatoria, pero por decisión tomada por mayoría simple de los derechos presentes, y una vez agotados el orden del día, podrá ocuparse de otros temas.

12.2. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS:

12.2.1. Considerar y aprobar los Estados Financieros del FIDEICOMISO, así como el informe de Ingresos y Egresos del FIDEICOMISO que de conformidad con este contrato le presente ACCION.

12.2.2. Conocer de las cuentas que el OPERADOR HOTELERO presente relacionadas con la operación del HOTEL.

12.2.3. Decretar el pago de cuotas a cargo de LOS BENEFICIARIOS, las cuales deban ser aprobadas con el voto favorable de un número plural de beneficiarios que representen por lo menos de la mayoría simple de los derechos presentes o representados en la reunión en que se adopte esta decisión, el retraso en el pago de dichas cuotas generará intereses de mora a la máxima tasa autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia a favor de EL FIDEICOMISO.

12.2.4. Decretar la creación de reservas en las cuantías que sean aconsejables para el cabal desarrollo del objeto del fideicomiso.

12.2.5. Decidir acerca de la reconstrucción del HOTEL, y la reparación o reposición de los bienes muebles o inmuebles destinados a la operación de la misma, cuando el valor de esta reparación o reposición sea o exceda de mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. En estos casos, los pagos, si hay lugar a ello, se impondrá esta obligación a cargo de LOS BENEFICIARIOS, fijando el monto del pago que cada uno debe asumir según su participación en el FIDEICOMISO, el plazo, la forma de pago, sanciones por incumplimiento y demás aspectos necesarios.

12.2.6. Decretar la liquidación anticipada del fideicomiso por decisión de un número plural de BENEFICIARIOS que representen la mayoría absoluta de los Derechos Fiduciarios debidamente registrados por ACCION. En tal caso, LA ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS definirá la forma y condiciones en que se efectuará la transferencia del derecho real de usufructo a cada uno de los BENEFICIARIOS. los inmuebles resultantes del proyecto.

12.2.7. En caso de terminación del contrato por cualquier causa, y con el fin de proceder a su liquidación, instruir a ACCION sobre los términos y condiciones en que deban ser entregados los bienes del fideicomiso que correspondan a LOS BENEFICIARIOS.

12.2.8. Designar los miembros del COMITÉ DE BENEFICIARIOS por el término de dos (2) años, utilizando para el efecto el sistema del cociente electoral pudiendo ser reelegidos indefinidamente y removidos en cualquier tiempo, y determinar sus asignaciones.

12.2.9. Adoptar cualquier decisión que no esté asignada a otro órgano del FIDEICOMISO y delegar sus funciones cuando no esté prohibido por el presente contrato.

12.2.10. Aprobar las modificaciones a este contrato para lo cual se requerirá la aprobación de una mayoría que represente el 70% de los BENEFICIARIOS.

12.2.11. Las demás funciones previstas en el presente contrato.

12.3. QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO: La Asamblea podrá deliberar con un número plural de BENEFICIARIOS que represente por lo menos la mayoría absoluta de los derechos del FIDEICOMISO y sus decisiones, salvo quórum especial expresamente determinado en otras cláusulas del contrato, se tomarán con el voto favorable de por lo menos la mayoría simple de los derechos presentes o representados en la respectiva reunión. Si llegare el día señalado en la convocatoria y después de transcurrir una (1) hora exacta, contada a partir de aquella para la cual fue citada, no hubiere quórum deliberatorio, la Asamblea sesionará y decidirá válidamente con un número plural de BENEFICIARIOS, cualquiera que sea el porcentaje de participación representado. Las decisiones serán obligatorias tanto para los disidentes como para los ausentes.

PARA LA APLICACIÓN DE ÉSTE PROCEDIMIENTO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EN EL PRIMER AVISO DE CONVOCATORIA, SE PREVENGA A LOS CITADOS SOBRE EL PARTICULAR, PARA LO CUAL EN TAL AVISO, SE INCLUIRÁ EL TEXTO DE ÉSTA CLÁUSULA.

La verificación del quórum, las deliberaciones y demás actividades y decisiones de la Asamblea de BENEFICIARIOS se harán constar en Actas que reposarán en las oficinas de ACCION. Las actas serán sometidas a la aprobación de una comisión designada por ésta y una vez aprobadas serán suscritas por el Presidente y el Secretario de la ASAMBLEA. Las decisiones de la ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS que consten en Actas debidamente aprobadas, conforme a este contrato, serán de obligatorio cumplimiento por parte de los BENEFICIARIOS,

PARÁGRAFO PRIMERO. En lo no regulado en este contrato respecto al funcionamiento de la Asamblea, se aplicarán las normas del Código de Comercio establecidas para las Asambleas de Accionistas en las sociedades anónimas.

DECIMA TERCERA: COMITÉ DE BENEFICIARIOS: LOS BENEFICIARIOS delegan en él la adopción de las medidas necesarias para impartir las instrucciones a ACCION de las determinaciones que, dentro del marco del presente contrato, deba ella ejecutar. Estará integrado por cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes numéricos elegidos por la ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS por periodos de dos (2) años, y operará a partir de la suscripción del presente contrato hasta su liquidación. ACCION asistirá por derecho propio a las deliberaciones del Comité con voz pero sin voto. El Comité podrá invitar a terceros especialistas en aspectos técnicos, jurídicos o financieros, cuya opinión se requiera para una mejor ilustración de sus miembros. Constituirá quórum decisorio la presencia de tres (3) de los miembros y las decisiones se adoptarán con la mayoría simple de los presentes en la reunión.

13.1. REUNIONES, PRESIDENTE, SECRETARIO Y ACTAS.- El comité tendrá un Presidente elegido de su seno. Así mismo contará con un Secretario. De sus deliberaciones y decisiones se dejará constancia escrita en un libro de Actas llevado para tal efecto, bajo la firma de su Presidente y Secretario.

13.2. CONVOCATORIA, QUÓRUM.- El comité se reunirá cuando lo convoque ACCION, a solicitud del Presidente del Comité o dos (2) de sus miembros, en forma escrita mediante carta, correo electrónico, telegrama o fax, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión. El Comité podrá deliberar válidamente con la presencia de tres (3) de sus miembros. Las decisiones del Comité serán adoptadas por mayoría simple de los miembros presentes en la respectiva reunión.

13.3. REUNIONES NO PRESENCIALES: El Comité podrá deliberar y decidir en reuniones no presenciales de la forma como lo indican los Artículos 19 y siguientes de la Ley 222 de 1995, y la Circular Externa No. 05 de 1996 de la Superintendencia de Sociedades o las normas que las complementen, modifiquen o deroguen.

13.4. FUNCIONES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS:

13.4.1. Autorizar la destinación de los excedentes del fideicomiso.
13.4.2. Someter a consideración de la Asamblea el valor de las cuotas extraordinarias que se requieran para el debido mantenimiento de los activos del Fideicomiso.
13.4.3. Analizar y comentar los estados financieros del Fideicomiso que le presente ACCION, en forma previa a la presentación de éstos a la Asamblea.
13.4.4. Autorizar a LA FIDUCIARIA para celebrar contratos como vocera del FIDEICOMISO.
13.4.5. Evaluar la información presentada tanto por el OPERADOR HOTELERO como por cualquiera de las partes vinculadas al mismo y hacer las recomendaciones y sugerencias a que haya lugar.
13.4.6. Decidir acerca de la reconstrucción de los edificios en los cuales funciona el HOTEL, y la reparación o reposición de los bienes muebles o inmuebles destinados a la operación de la misma, cuando el valor de esta reparación o reposición sea o exceda de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes y no exceda de mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
13.4.7. Elegir al AUDITOR de la operación del HOTEL, nombramiento que deberá recaer en una persona natural o jurídica de comprobada experiencia y seriedad y fijarle su remuneración, y aprobar o improbar los informes que éste le presente en sus reuniones.
13.4.8. Instruir a ACCION sobre la forma como debe llevarse a cabo la liquidación del fideicomiso, cuando así lo haya decidido la ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS. En este último evento, de ser necesario, se adoptarán las medidas del caso para procurar la continuidad en la operación del HOTEL y la respectiva toma de decisiones del caso por parte de la comunidad, copropiedad o modalidad resultante de la liquidación del fideicomiso en cabeza de los BENEFICIARIOS o sus causahabientes.
13.4.9. Ejercer todas las otras funciones y atribuciones expresadas en el texto del presente contrato.
13.4.10. Decretar las reservas que se consideren adecuadas para el mantenimiento, seguros, impuestos y demás erogaciones en las cuantías o porcentajes de los ingresos que a su juicio sean necesarias.
13.4.11. Decidir la estrategia a recomendar en los casos en que se presenten perdidas en la operación del HOTEL, previo informe del OPERADOR HOTELERO y del AUDITOR.

PARAGRAFO PRIMERO: El modelo del contrato que celebrará el FIDEICOMISO con el OPERADOR se anexa como parte del presente contrato, y es idéntico en lo que en lo respecta a los derechos y obligaciones de las partes, y a la términos económicos y forma de liquidación de la renta o utilidades, al Régimen de Administración y Operación del Hotel, el cual forma parte del Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Mirador de Takay – Propiedad Horizontal, conjunto en donde se encuentra ubicado el Hotel Urban Royal Calle 26.

EL OPERADOR HOTELERO, será el encargado de operar EL HOTEL, de conformidad con el contrato que al efecto celebrará con el FIDEICOMISO, de acuerdo con lo previsto en este contrato. Será el encargado de realizar todas las gestiones propias de este tipo de actividades, de forma tal que ni ACCION ni los BENEFICIARIOS contraerán con terceros proveedores, contratistas o empleados, obligación relacionada con la operación misma del HOTEL.

ACCION FIDUCIARIA

PARAGRAFO SEGUNDO: La sociedad CONSTRUCCIONES FUTURA 2000 S.A. únicamente conservará la calidad de FIDEICOMITENTE hasta tanto se concluya el proceso de escrituración de todas las habitaciones o suites del HOTEL, a favor de terceros y únicamente en relación con aquellas habitaciones que no hayan sido escrituradas. Dicha transferencia de las habitaciones será realizada por CONSTRUCCIONES FUTURA 2000 S.A. en su calidad de vendedor. En la medida que se concluya la transferencia de las unidades privadas que conforman el HOTEL, la sociedad CONSTRUCCIONES FUTURA 2.000 S.A., perderá la calidad de fideicomitente en el presente contrato y quedará relevado de toda responsabilidad y obligación derivada del presente fideicomiso. En relación con el pago de comisiones fiduciarias y demás costos, gastos y honorarios que se derivan del presente fideicomiso y demás obligaciones, estas serán de cargo de la operación hotelera . La sociedad CONSTRUCCIONES FUTURA 2000 S.A. podrá ser BENEFICIARIA del presente fideicomiso en la medida en que conserve la propiedad de una o más suites del Hotel Urban Royal Calle 26.

En este sentido, todos los costos y gastos derivados del presente FIDEICOMISO, serán asumidos con cargo a los recursos que se deriven de la operación del HOTEL, de conformidad con los usufructos que se confieran al FIDEICOMISO.

DECIMA CUARTA. AUDITOR: La OPERACIÓN del HOTEL contará con un Auditor contratado por el FIDEICOMISO para periodos de dos (2) años contados a partir de la fecha de su elección, pudiendo ser reelegido indefinidamente o removido en cualquier tiempo. La remuneración del Auditor será establecida por el COMITÉ DE BENEFICIARIOS. Serán funciones especiales del AUDITOR, además de las que se establezcan en el respectivo contrato, las siguientes:

14.1. Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Operación y porque se conserven en debida forma los comprobantes y correspondencia respectivos.

14.2. Inspeccionar los bienes del FIDEICOMISO y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación y seguridad de los mismos.

14.3. Practicar inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre la actividad desarrollada por el OPERADOR. Dar su opinión sobre cualquier informe o balance presentado por el OPERADOR al FIDEICOMISO, con su dictamen o informe correspondiente.

14.4. Solicitar a ACCION que convoque al COMITÉ DE BENEFICIARIOS cuando lo estime conveniente.

14.5 Cumplir con las demás atribuciones que le señale este contrato, en el contrato de cuentas en participación que suscribirá EL FIDEICOMISO con EL OPERADOR, o las que siendo compatibles con la naturaleza de sus funciones le encomiende la ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS o EL COMITÉ DE BENEFICIARIOS.

14.6 Llevar a cabo la Interventoría de la OPERACIÓN y del FONDO DE RESERVA DE REPOSICION DE ACTIVOS que se prevé en el contrato de cuentas en participación que suscribirá EL FIDEICOMISO con EL OPERADOR

DÉCIMA QUINTA.- GASTOS Y COSTOS.- Los gastos, honorarios, costos y pagos necesarios para la ejecución de este contrato, y los que se generen por su disolución o liquidación, sean ellos de origen contractual, reglamentario o legal, así como la remuneración de la FIDUCIARIA, serán de cargo del FIDEICOMISO y en el evento en que no existan recursos o sean insuficientes, serán asumidos por LOS BENEFICIARIOS, y serán pagados con la sola demostración sumaria de los mismos, dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la cuenta por parte de la FIDUCIARIA, en la dirección que tenga registrada en sus archivos. Las sumas derivadas de estos conceptos y las de la remuneración de la FIDUCIARIA, causarán intereses de mora, a razón de la tasa comercial de mora más alta que permita la ley.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. REMUNERACIÓN: Como retribución por sus servicios, LA FIDUCIARIA tendrá derecho a título de Comisión, a las siguientes sumas de dinero:

REMUNERACIÓN: ACCIÓN tendrá derecho a las siguientes comisiones fiduciarias:

16.1 A la suscripción del contrato de fiducia, tendrá derecho a la suma de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000), por una sola vez pagadero a la fecha de suscripción de este documento.
16.2 Por la suscripción del contrato de cuentas en participación para la operación del hotel, la suma de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000).
16.3 Por asistencia a comité una suma equivalente a UN salario mínimo mensual legal vigente (1 SMMLV) y a asamblea una suma equivalente a DOS salarios mínimos mensuales legales vigentes (2 SMMLV).
16.4 Por informe especial que sea requerido, diferente a la rendición semestral de cuentas, una suma equivalente a medio salario mínimo legal mensual vigente (0.5 SMMLV) que deberá ser cancelado por EL FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIO que lo solicite.
16.5 La comisión de la fiduciaria equivaldría al cero punto ocho por ciento (0.8%) de los pagos realizados a los Beneficiarios del Fideicomiso con un mínimo mensual de tres SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (3 SMLMV), durante la vigencia del fideicomiso.
16.6 Mientras existan recursos en el fideicomiso y estos se encuentren invertidos en el Fondo Abierto ACCIÓN UNO, se cobrará la comisión de ésta de acuerdo con los reglamentos de las mismas, que LOS FIDEICOMITENTES manifiestan conocer y aceptar.

EL FIDEICOMITENTE y LOS BENEFICIARIOS autorizan expresa e irrevocablemente a la FIDUCIARIA, para descontar de los recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO, la remuneración a que tiene derecho LA FIDUCIARIA desde el inicio del contrato hasta su liquidación.

En caso de que no existan en el patrimonio autónomo dineros suficientes para el pago de la remuneración, la FIDUCIARIA remitirá las respectivas facturas que deberán cancelarse dentro de los cinco (5) días corrientes siguientes a la fecha del recibo de las mismas.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Las comisiones serán pagadas oportunamente en el término establecido en la presente cláusula por quien ostente la condición de BENEFICIARIO, pudiendo ser descontadas de los recursos el FIDEICOMISO. En caso contrario, se causarán y pagarán intereses de mora liquidados a la tasa máxima legal vigente desde el día del vencimiento y hasta la fecha en la cual se registre el pago. El derecho de remuneración subsiste para LA FIDUCIARIA hasta la liquidación del presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La comisión fiduciaria por la administración de los recursos se grava con la tarifa general del Impuesto sobre las ventas del dieciséis (16%) por ciento, la que estará a cargo del obligado al pago de la remuneración.

DÉCIMA SEPTIMA.- DURACIÓN: El presente contrato tendrá una duración necesaria para el desarrollo del objeto.

DÉCIMA OCTAVA.- IRREVOCABILIDAD: El presente contrato es en principio irrevocable, pero podrá ser objeto de modificaciones, adiciones o prorrogas en los términos de la cláusula décima octava del presente contrato de fiducia mercantil.

DÉCIMA NOVENA.- ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA: El presente contrato podrá ser adicionado, modificado o prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, previo el cumplimiento de los requisitos legales. Cualquier modificación en las estipulaciones de este contrato requieren de la aprobación por parte del Comité de Beneficiarios y de la Fiduciaria.

VIGESIMA.- TERMINACIÓN: Además de las causales establecidas en el artículo 1240 del Código de Comercio, este contrato terminará cuando se produzca alguno de los siguientes eventos:

20.1 Por mutuo acuerdo de las partes.
20.2 Por haberse ejecutado completamente su objeto.
20.3 Por decisión judicial debidamente ejecutoriada.
20.4 Por haberse presentado renuncia del fiduciario, para lo cual deberá previamente surtir el trámite ante la Superintendencia Financiera.
20.5 La FIDUCIARIA podrá dar por terminado el contrato si en su ejecución sobrevinieren circunstancias que impidan su cabal cumplimiento, tales como el incumplimiento por parte del FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIOS con sus obligaciones de atender los gastos del FIDEICOMISO, cuando así se requiera, en el evento que en el FIDEICOMISO no existan recursos suficientes para atender sus propios gastos o por incumplimiento del FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIOS en la actualización de la información en forma veraz y verificable, de acuerdo con lo establecido por las normas que tratan sobre el Sistema de prevención de lavado de activos y financiación del Terrorismo – SARLAFT-, quien por ese hecho asume desde ahora la responsabilidad que acarrearía la terminación del contrato frente a los terceros vinculados.
20.6 Por la imposibilidad de cumplir a cabalidad con las obligaciones previstas en el CONTRATO DE FIDUCIA debido a que EL FIDEICOMITENTE y/o LOS BENEFICIARIOS sean ilocalizables

Al momento en que ocurra una cualquiera de las casuales de terminación del contrato previstas en este documento o en la ley y, haya lugar a la devolución de bienes, LA FIDUCIARIA procederá a la entrega de los mismos a quien corresponda, mediante la transferencia de estos de acuerdo con su naturaleza y lo dispuesto para el efecto en las normas vigentes, siguiendo el procedimiento de liquidación indicado en el presente contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se liquidará de la siguiente forma: Cumplido el objeto y la finalidad previstos en este contrato, LA FIDUCIARIA procederá a la liquidación definitiva del contrato, para lo cual en una reunión del COMITÉ DE BENEFICIARIOS se tratarán los siguientes temas obligatorios:

21.1 La aprobación de los últimos estados financieros del FIDEICOMISO (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, entre otros), presentados en los términos y condiciones exigidos por la ley.
21.2 La aprobación del procedimiento y las condiciones para la venta y/o escrituración de las áreas a LOS BENEFICIARIOS.
21.3 La aprobación del procedimiento para la cancelación de los pasivos externos que quedaren.

21.4 La aprobación de la forma en que se le deberán cancelar a ACCION las comisiones pendientes de pago.

Durante el periodo de liquidación sólo procederá para LA FIDUCIARIA realizar gestiones directamente relacionadas con tal fin y se generará la comisión fiduciaria establecida. En todo caso durante el proceso de liquidación deberán respetarse los derechos que cada BENEFICIARIO tiene en el FIDEICOMISO para efectos de las restituciones a que haya lugar, el COMITÉ DE BENEFICIARIOS y ACCIÓN velarán para que a lo anterior se dé estricto cumplimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Todos los gastos del FIDEICOMISO pendientes de pago a la liquidación, que no pudieron ser cancelados con los recursos del mismo, serán asumidos automáticamente por LOS BENEFICIARIOS en el porcentaje de su participación quienes tendrá la calidad de deudores frente a esas obligaciones, circunstancia que es aceptada por éstos con la firma de los correspondientes contratos de vinculación, la cual será consignada en el acta de liquidación.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- EN EL EVENTO QUE NO SEA POSIBLE LA LOCALIZACIÓN de LOS BENEFICIARIOS luego de la remisión de dos comunicaciones con intervalos de veinte (20) días calendario requiriéndolo (s) en tal sentido a la última dirección registrada en ACCIÓN, se procederá con respecto a la (las) persona (s) ilocalizable (s), en la forma que se indica más adelante, luego de haberse agotado el procedimiento descrito en la precedencia en lo que fuere posible:

a) Si existieren recursos líquidos en el fideicomiso, que de conformidad con el presente contrato deban ser entregados a LOS BENEFICIARIOS, éstos desde ya, mediante el presente documento y/o con la suscripción del contrato de vinculación, otorgan poder especial a ACCIÓN, para que en la doble calidad de entidad fiduciaria y apoderada de éstos, invierta los recursos en nombre y cuenta de EL(LOS) BENEFICIARIO(S), de conformidad con lo indicado por (él) ellos en los correspondientes contratos de vinculación.

EL(LOS) BENEFICIARIO(S) con la suscripción del presente contrato y/o con la sola suscripción del documento de vinculación, confiere(n) de manera irrevocable poder especial, amplio y suficiente a LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO, para que suscriba en su nombre y como entidad FIDUCIARIA vocera del FIDEICOMISO, la escritura pública de transferencia de los bienes que a la terminación de este contrato conformen el patrimonio autónomo y que le correspondan a EL(LOS) BENEFICIARIO(S) localizado (especialmente el(los) inmueble(s) que conforma(n) el patrimonio autónomo y que se describen en el presente contrato de fiducia mercantil y en las escrituras mediante las cuales fueron o sean transferidos para el incremento del FIDEICOMISO), una vez atendidas las obligaciones económicas existentes a ese momento en cabeza del FIDEICOMISO y/o de acuerdo con las instrucciones del COMITÉ DE BENEFICIARIOS si existieren tales instrucciones.

b) En el evento que no fuere posible la liquidación del FIDEICOMISO, por causas atribuibles a EL(LOS) BENEFICIARIO(S) o a sus ÓRGANOS, ACCIÓN queda facultada para efectuar la liquidación unilateralmente documento al cual se le adjuntará la rendición final de cuentas. De este hecho se dará reporte a la Superintendencia Financiera de Colombia como evidencia de la liquidación del negocio fiduciario.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN: EL FIDEICOMITENTE y LOS BENEFICIARIOS por su sola vinculación, autorizan de manera irrevocable a la FIDUCIARIA, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, reporte a la

Central de Información de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia y de cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones que se desprenden de este contrato. La autorización aquí descrita comprende, especialmente, la información referente a la existencia de deudas vencidas sin cancelar y/o la utilización indebida de los servicios financieros, por un término no mayor al momento en el cual se extingue la obligación y en todo caso, durante el tiempo de la mora, el retardo o el incumplimiento. Así mismo, faculta a la FIDUCIARIA para que solicite información sobre las relaciones comerciales que EL FIDEICOMITENTE y/o LOS BENEFICIARIOS tengan con el sistema financiero y para que los datos reportados sean procesados para el logro del propósito de la central y sean circularizables con fines comerciales, de conformidad con su respectivo reglamento.

VIGÉSIMA TERCERA.- ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: Para los fines previstos en el acápite referente a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, contenido en la Circular Básica Jurídica y las demás normas que en el futuro la adicionen o modifiquen, emitida por la Superintendencia Financiera, EL FIDEICOMITENTE y LOS BENEFICIARIOS por el solo hecho de su vinculación, se obligan a entregar información veraz y verificable, y a actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales e información exigidos por la FIDUCIARIA al momento de la vinculación. LA FIDUCIARIA podrá dar por terminado el contrato, en caso de desatención a estos deberes.

VIGÉSIMA CUARTA.- VALOR. El valor del presente contrato es el previsto por las partes como remuneración de ACCIÓN de acuerdo con las comisiones establecidas a su favor. Teniendo en cuenta la naturaleza variable de las mismas el CONTRATO DE FIDUCIA es de cuantía indeterminada. El valor así establecido será tenido en cuenta para todos los efectos legales, incluyendo los tributarios.

VIGÉSIMA QUINTA.- ENCABEZADOS. Los títulos o encabezados de las cláusulas del contrato tienen por objeto únicamente facilitar su lectura y en ningún momento constituyen obligaciones para LAS PARTES.

VIGÉSIMA SEXTA.- VALIDEZ. Si cualquier disposición del presente contrato fuese ineficaz, nula o inexistente o no pudiese hacerse exigible de conformidad con las leyes de la República de Colombia, las disposiciones restantes no se entenderán invalidadas a menos que el presente documento no se pueda ejecutar sin la disposición ineficaz, nula, inexistente o que no se pueda exigir.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- GESTIÓN DE RIESGO: Los riesgos asociados al negocio fiduciario a que se refiere el presente contrato, son aquellos que han sido discutidos y analizados entre el cliente y ACCIÓN en forma previa a la celebración del presente contrato; en el mismo sentido a continuación se describen los mecanismos para el cumplimiento de las políticas y estándares establecidos por ACCIÓN para la gestión de tales riesgos:

27.1 Con relación al RIESGO LEGAL: La Fiduciaria cuenta con un procedimiento adecuado de estructuración de negocios, el cual contempla entre otros aspectos, la revisión de documentos necesarios para la celebración de los contratos fiduciarios, revisión del alcance del contrato, revisión de las obligaciones del Fideicomitente y de la Fiduciaria de acuerdo con el objeto del contrato.

27.2 Con relación al RIESGO DE MERCADO: La Fiduciaria cuenta con herramientas tales como: políticas, límites, análisis técnico y fundamental (análisis estadístico de las variables y factores de riesgo que inciden sobre las decisiones de inversión), sistemas de información del mercado de valores, metodologías de valor en riesgo (VaR) que permiten calcular y controlar las posibles pérdidas por

efectos de mercado y modelos de Back Testing y Estress Testing que permiten evaluar y ajustar el modelo de VaR.

27.3 Con relación al RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: La Fiduciaria cuenta con procesos de vinculación, conocimiento y estudio de sus clientes, al igual que con un monitoreo de las operaciones realizadas dentro de la vigencia del contrato. La Fiduciaria cuenta con los mecanismos de control necesarios que permiten detectar operaciones sospechosas e inusuales y proceder a tomar las decisiones pertinentes, de conformidad con el Manual implementado al interior de la misma, sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT-.

27.4 Con relación al RIESGO OPERATIVO: La Fiduciaria cuenta con herramientas como procesos, políticas, estructura organizacional adecuada y sistemas de información de monitoreo de riesgo, entre otros. Para hacer seguimiento y control a las herramientas anteriores cuenta con mecanismos como el sistema de control interno y el sistema de administración de riesgo operativo (SARO), el cual está compuesto por políticas y procedimientos que le permiten una efectiva administración del riesgo operativo, entendido como la posibilidad de incurrir en pérdidas, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología, infraestructura, o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Este abarca el riesgo legal y reputacional asociados a tales factores. Adicionalmente, adicionalmente cuenta con políticas de confidencialidad para el manejo y protección de información privilegiada y, política de manejo de conflicto de interés, la cual tiene por objetivo evitar que las actuaciones de los funcionarios de ACCIÓN adolezcan de objetividad.

27.5 Con relación al RIESGO REPUTACIONAL: Este riesgo se genera en la mayoría de los casos como consecuencia de las situaciones de riesgo antes citadas y por ende las herramientas y mecanismos para su mitigación se encuentran descritos en los ítems anteriores.

Las partes con la suscripción del presente contrato, se obligan a acatar los mecanismos establecidos para el cumplimiento de los estándares indicados para la gestión de los riesgos asociados al presente contrato, y de igual forma se obligan a dar a conocer tales mecanismos a los terceros interesados en vincularse al negocio.

VIGÉSIMA OCTAVA- NORMATIVA APLICABLE: El presente contrato se rige por las leyes mercantiles y en especial por el título XIII libro IV capítulos I, II, III del Código de Comercio, por las normas especiales que gobiernan las sociedades fiduciarias y las actividades que éstas pueden desarrollar.

VIGÉSIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Para todos los efectos del presente contrato, se notificará a las partes en la ciudad de Bogotá, D.C., en las siguientes direcciones:

EL FIDEICOMITENTE	:	Carrera 11 A No. 93 A – 22 Of 302
LA FIDUCIARIA	:	Carrera 11 No. 93ª-82
LOS BENEFICIARIOS	:	La indicada en el formulario de vinculación

TRIGESIMA: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO Y EDUCACIÓN FINANCIERA

30.1 DECLARACIÓN DE LOS FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS: En calidad de FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS declaramos que leímos detenidamente el presente contrato, que éste fue redactado con base en el principio de la autonomía de la voluntad y equilibrio contractual entre las partes, con letras legibles y fáciles de leer a simple vista y entendimos y, aceptamos su contenido, especialmente los derechos

y obligaciones para todas las partes contratantes y los costos financieros por servicios y productos aquí contenidos.

30.2 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO: ACCION cuenta con un Defensor del Consumidor Financiero, que es una persona externa a la compañía que tiene entre otras funciones las siguientes: a) Dar trámite a las quejas contra ACCION en forma objetiva y gratuita. b) Ser vocero del Consumidor Financiero de cualquier parte del país ante ACCION. c) Actuar como conciliador entre los Consumidores Financieros y ACCION. Para la presentación de peticiones, reclamos o quejas al DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO, deberá dirigirse a:

Principal: EDUARDO GONZÁLEZ DÁVILA
Suplente: JOSÉ ANTONIO MOJICA
Correo: defensoriadelconsumidor@heritage.com.co
Dirección: Calle 93 No. 14 - 71 Oficina 402, Bogotá (Colombia)
Teléfonos: 6214418, 6214378
Fax: 6214378

30.3 EDUCACIÓN FINANCIERA: Con el fin de obtener más información sobre cada uno de los productos y servicios que presta ACCION diríjase a nuestra página web www.accion.com.co o solicite información personalizada en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país, antes de la celebración del presente contrato, durante su ejecución e incluso después de la terminación del mismo. Igualmente si requiere información más precisa y detallada acerca de sus derechos y responsabilidades como consumidor financiero, diríjase al link especialmente creado para esto por la Superintendencia Financiera de Colombia www.superfinanciera.gov.co/ConsumidorFinanciero/consumidorfin.htm.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.- El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia de todo lo anterior, se firma el presente contrato en dos (2) ejemplares del mismo valor y tenor, en Bogotá D. C. el diecisiete de febrero de 2014.

EL FIDEICOMITENTE

BERNARDO ESCALLON MAINWARING
C.C. 3.227.092
Representante Legal
CONSTRUCCIONES FUTURA 2000 S.A.

ACCION

OMAR EDUARDO SUAREZ GOMEZ
CC. 16.919.570 de Cali
Representante Legal
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

NOTARÍA 26 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

26 NOTARÍA

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO Y FIRMA

Ante la NOTARÍA 26 de este Círculo

Compareció quien se identificó como:

1. Bernardo Ignacio Escallón Matiuazirup

CC. 3.227.092 de Bogotá

y declaró que reconoce el contenido de este documento y su firma como suya.

Bogotá D.C. FIRMA

11 ABR. 2014

REPÚBLICA DE COLOMBIA

OSCAR FERNANDO MARTÍNEZ

NOTARIO

NOTARÍA 26 CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.